

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

1929/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (סמכות ועדת הכספים באישור מוסד ציבורי לעניין הטבות מס), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 46 . בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 46, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א3) ועדת הכספים רשאית לשקול, בין יתר שיקוליה לפי סעיף קטן (א), אם מטרותיו של המוסד הציבורי או פעילותו שנויים במחלוקת ציבורית עמוקה ; סברה הוועדה כי קיימת מחלוקת ציבורית עמוקה כאמור לגבי המוסד הציבורי, לא תאשר קביעה כי המוסד הוא מוסד ציבורי לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן החליטה על כך ברוב של שני שליש מבין חבריה, שמתוכם שליש נמנים על סיעות האופוזיציה."

דבריו הסבר

המדינה מעניקה תמיכה כספית עקיפה למגזר השלישי, באמצעות החזרי מס לתורמים למוסדות שהוכרו כמוסדות ציבוריים.

סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], קובע כי אדם שתורם למוסד ציבורי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס בשל התרומה האמורה, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף.

במסגרת עתירה לבג"ץ, כנגד החלטת ועדת הכספים שלא להכיר בעמותה של יהודים משיחיים המקיימת גם פעילות מיסיון כ"מוסד ציבורי", קבע בית המשפט שלפי החוק בנוסחו כיום, היקף שיקול הדעת של ועדת הכספים מצומצם, כי בשלב אישור המוסדות מוקנה לשר האוצר שיקול דעת חלש לבחינת פעילות המוסדות אשר פועלים לקידום המטרות הציבוריות אשר הוכרו כמקנות זיכוי ממס. משנקבעה המטרה הציבורית, יש למקד את שיקול דעת שר האוצר לבחינת היבטים טכניים וניהוליים ללא הפעלת שיקול דעת מהותי. בהתאם נקבע כי תפקידה של ועדת הכספים מתמקד בקיום פיקוח פרלמנטרי על פעילות רשות המסים, והיא אינה רשאית להפיל שיקול דעת מהותי חזק.

לאור האמור, מוצע לקבוע במפורש בחוק, שוועדת הכספים מוסמכת שלא לאשר כמוסד ציבורי לעניין פטור ממס, אם סברה שפעילות המבקשת שנויה במחלוקת ציבורית עמוקה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

כדי למנוע חשש שהחלטת ועדת הכספים תהיה נגועה בשיקולים פוליטיים שאינם ענייניים, מוצע לקבוע שהחלטת ועדת הכספים שלא לאשר "מוסד ציבורי", תהיה ברוב של שני שלישי מחברי הוועדה, כאשר לפחות שלישי מחברי האופוזיציה יתמכו בהחלטה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2067).

הצעת החוק זהה לפ/24/2067 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)